

Bielany Wrocławskie, 29 lipca 2026 r.

Szanowny Pan

**Piotr Kopeć
Wójt Gminy Kobierzyce**

Dotyczy: pilnego przeprowadzenia wspólnej wizji lokalnej w związku z budową drogi wzdłuż ul. Świerkowej

Szanowny Panie Wójt,

jako mieszkańcy nieruchomości położonych bezpośrednio przy budowanej drodze wzdłuż ul. Świerkowej, w rejonie osiedla „Świerkowe Bielany”, zwracamy się z pilnym wezwaniem do przeprowadzenia wspólnej wizji lokalnej i wyjaśnienia problemu różnicy poziomów pomiędzy budowaną drogą a istniejącymi podjazdami.

Po rozpoczęciu fizycznych robót mieszkańcy stwierdzili, że droga znajduje się wyżej od istniejących podjazdów, a różnica poziomów zwiększa się wzdłuż drogi od około 0 cm do około 26 cm. Nie jest to już zatem jedynie potencjalny problem, który może ujawnić się w przyszłości, lecz widoczny stan faktyczny powstający bezpośrednio przed naszymi domami. Dodatkowe obawy budzi planowane wykonanie krawężników pomiędzy drogą a posesjami, które mogą wpływać zarówno na możliwość wjazdu, jak i na kierunek odpływu wód.

Problem jest obecnie szeroko dyskutowany przez mieszkańców na grupie osiedla „Świerkowe Bielany”. Według informacji przekazanych mieszkańcom różnica poziomów była już wcześniej znana Gminie i omawiana z jej przedstawicielami. Miały być również rozważane propozycje dostosowania projektu drogi, jednak nie zostały one wdrożone, a budowa jest obecnie kontynuowana według dotychczasowego projektu.

Nie przesądzamy, kto odpowiada za powstałą rozbieżność. Uważamy jednak, że obecny sposób realizacji drogi wymaga pilnego wyjaśnienia i fachowej weryfikacji jeszcze przed zakończeniem robót.

Z obecnego ukształtowania terenu wynika, że na pasie o szerokości około 1,5 m spadek będzie skierowany od działki drogowej w stronę działek prywatnych. W ocenie mieszkańców nie budzi wątpliwości, że wody opadowe i roztopowe z tego obszaru będą spływały w kierunku nieruchomości prywatnych lub gromadziły się pomiędzy drogą a posesjami.

Zgodnie z art. 234 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo wodne właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich ani odprowadzać wód na grunty sąsiednie. Odprowadzanie wód z działki drogowej na działki mieszkańców byłoby zatem wprost sprzeczne z tym przepisem, niezależnie od tego, czy obecne roboty są prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową.

W związku z powyższym wzywamy do:

1. **pilnego przeprowadzenia wspólnej wizji lokalnej z udziałem mieszkańców, przedstawicieli Gminy zajmujących się tą inwestycją oraz osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizowanymi robotami;**
2. uzgodnienia terminu wizji z mieszkańcami, w miarę możliwości w godzinach popołudniowych, tak aby mogli osobiście wskazać miejsca, w których występują największe różnice poziomów;
3. wyjaśnienia podczas wizji:
 - w jaki sposób obecny projekt wyklucza spływ wód z drogi na nieruchomości mieszkańców,
 - jaki wpływ planowane krawężniki będą miały na odpływ wód i możliwość wjazdu na posesję,
 - dlaczego budowa jest kontynuowana według obecnego projektu mimo wcześniej zgłaszanych różnic poziomów;
4. przedstawienia informacji, jakie zmiany projektu były wcześniej rozważane, kto zdecydował o ich niewprowadzeniu oraz z jakich powodów;
5. wskazania, kto jest właścicielem działek drogowych, inwestorem robót, podmiotem sprawującym nadzór, przyszłym zarządcą drogi oraz podmiotem odpowiedzialnym za jej odbiór;
6. przekazania mieszkańcom pisemnej informacji o ustaleniach dokonanych podczas wizji oraz o działaniach, które zostaną podjęte przed zakończeniem inwestycji.

Podkreślamy, że wizja lokalna powinna odbyć się **z udziałem mieszkańców**. Ewentualne wcześniejsze oględziny przeprowadzone bez ich udziału nie pozwalają mieszkańcom wskazać konkretnych miejsc budzących obawy ani omówić problemu bezpośrednio z osobami posiadającymi wiedzę o projekcie i realizacji drogi.

Zwracamy się do Gminy na etapie trwających robót, ponieważ wyjaśnienie i rozwiązanie problemu obecnie może być znacznie prostsze i mniej kosztowne niż działania podejmowane po zakończeniu budowy i wystąpieniu szkód.

Liczymy na pomoc Gminy, pilne wyjście naprzeciw mieszkańcom oraz wskazanie terminu wspólnej wizji lokalnej przed zakończeniem robót.

Przedstawiciel mieszkańców i osoba do kontaktu:

Tomasz Białobrzeg
ul. Świerkowa 33/2
55-040 Bielany Wrocławskie
tel. 519 532 601

Z poważaniem

Mieszkańcy